

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5007086-55.2020.4.02.5104/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5007086-55.2020.4.02.5104/RJ

AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): GERALDO MARCELINO DE FREITAS JUNIOR (OAB RJ152212)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRENTE)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por RICARDO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA (evento 153 - AGRAVO PU1) contra a decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 149) na parte em que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por implicar reexame dos fatos e provas, incidindo no óbice da Súmula nº 42 da Turma Nacional de Uniformização.

In casu, RICARDO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA ajuizou ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando condenar a Autarquia Previdenciária a reconhecer o tempo especial trabalhado e a conceder o benefício de aposentadoria especial, inclusive, com base no tema 995/STJ (reafirmação da DER), além de pretender o pagamento de atrasados.

O Juízo da 5ª Vara Federal de Volta Redonda proferiu sentença de parcial procedência do pedido apenas para *"declarar como tempo de serviço exercido em atividade especial os períodos de 09/05/1995 a 11/12/1998 e 01/04/2003 a 17/04/2019, condenando o INSS a averbar este período no tempo de contribuição da parte autora"*. (Evento 90 - SENT1).

No tocante ao pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial, o Juízo sentenciante julgou improcedente o pleito, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por entender que, em *"17/04/2019 (DER), o segurado não tem direito à aposentadoria especial porque não cumpre o tempo mínimo especial de 25 anos (faltavam 1 anos, 0 meses e 21 dias)"*, não sendo possível *"o acolhimento do pedido de reafirmação da DER, visto que o autor não comprovou tempo de trabalho especial suficiente para concessão da aposentadoria após a data de entrada do requerimento administrativo"*. (Evento 90 - SENT1).

No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor, ora suscitante (evento 94 - EMBDECL1), em que alegara omissão do julgado quanto ao pedido de reconhecimento de tempo de serviço militar e na função de aluno aprendiz para a concessão do benefício de aposentadoria especial, o Juízo sentenciante ressaltou que *"Não foram apresentados documentos para comprovar as condições ambientais do serviço militar (Evento 12, Processo Administrativo 1, fl. 12) e da função de aluno aprendiz (Evento 2, Anexo 2 e Evento 12, Processo Administrativo 1, fls. 23/27). Do mesmo modo, não houve alegação de enquadramento em uma das categorias especiais previstas pelos Decretos nº 53.831/1964 e nº 83.080/1989. Assim, não será possível o enquadramento do serviço militar e da função de aluno aprendiz como tempo especial necessário para concessão do benefício de aposentadoria especial."* (Evento 96 - SENT1).

Irresignados, o autor e o INSS interpuseram recursos nominados (respectivamente, evento 100 e evento 103), em relação aos quais a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro negou provimento, conforme acórdão com a seguinte ementa (evento 126 - ACOR2).

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADO TEMPO ESPECIAL JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA OU NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMO CONSEQUÊNCIA, AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, RELACIONADAS A EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DE INADEQUADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PARA AFERIÇÃO DE TEMPO ESPECIAL, NÃO MERECEM CONHECIMENTO. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR JÁ CONTABILIZADO PELO INSS. TEMPO COMO ALUNO APRENDIZ NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA TESE FIRMADA NO TEMA 216/TNU. PERÍODOS ESPECIAIS LABORADOS NA CSN E RECONHECIDOS NA SENTENÇA. EXPOSIÇÃO NOCIVA A RUÍDO. SUFICIÊNCIA DO PPP APRESENTADO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO."

Por sua vez, o autor opôs Embargos de declaração (evento 130 - EMDECL1), que foram rejeitados, em decisão monocrática referendada pela 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (evento 133 - ACOR1).

Inconformada, a parte autora interpôs, simultaneamente, pedido regional (evento 137 - IncUnijur1) e nacional (evento 138 - PUIL TNU1) de uniformização.

No pedido regional de uniformização, alega, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e os paradigmas da Turma Nacional de Uniformização, prolatados nos processos nº 0503331-30.2021.4.05.8015/AL e nº 0002358-97.2015.4.01.3507/GO, e das 1ª e 2ª Turmas Recursais do Rio de Janeiro, proferidos, respectivamente, nos autos dos processos nº 0185101-92.2017.4.02.5151 e nº 0018470-04.2017.4.02.5170 (evento 137 - IncUnijur1 - fls. 11/12 do PDF).

Nesse sentido, assevera que, *“enquanto a 2ª Turma Recursal Federal entende como confusa o compute tempo como aluno aprendiz com pedido de aposentadoria especial, a decisão proferida em sede de Pedido de Uniformização Jurisprudência Nacional em respeito ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial”* (evento 137 - IncUnijur1 - fl. 12 do PDF).

Requer, assim, o acolhimento do pedido regional de uniformização para que prevaleça o entendimento dos acórdãos apontados como paradigmas.

Apesar de intimado, o INSS não apresentou contrarrazões aos pedidos regional e nacional de uniformização (eventos 143, 144, 145 e 147).

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido regional e nacional de uniformização (evento 149), tendo a parte autora interposto, tão-somente, agravo ao pedido regional de uniformização (evento 153 - AGRADO PU1).

Nas razões do agravo ao pedido regional (evento 153 - AGRADO PU1), a parte autora requer a reforma da decisão impugnada, reiterando, em síntese, o argumento de que, *“em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial”* (evento 153 - AGRADO PU1 - fl. 6 do PDF).

Apesar de intimado, o INSS não apresentou contrarrazões ao agravo em pedido regional de uniformização (eventos 157, 158, 159 e 160).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, para a análise da existência ou não de dissídio jurisprudencial, é imprescindível a indicação de acórdão conflitante prolatado por Turma Recursal desta 2ª Região, não se prestando para tal intento a menção a precedentes da Turma Nacional de Uniformização e do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NOTA DE CONTEMPORANEIDADE DO LABOR RURAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdãos do STJ, da TNU e de Tribunal Regional Federal são inservíveis como paradigmas para fins de pedido de uniformização regional, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.

2. Não se conhece de pedido de uniformização quando não há similitude fático-jurídica e divergência entre os acórdãos contrastados.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido, exigindo uma 'nota de contemporaneidade' do labor rural para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida está em conformidade com o entendimento reafirmado por esta Turma Regional na sessão de abril de 2017 (IUJEF nº 5001102- 93.2015.404.7114, Rel. Juíza Federal Alessandra Günther Favaro, juntado aos autos em 03.05.2017), o que enseja a aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU.

4. Pedido de uniformização não conhecido.

Noutro giro, impende observar que, no incidente regional de uniformização, o recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *acórdão* impugnado e os precedentes da 1ª e da 2ª Turmas Recursais do Rio de Janeiro, proferidos, respectivamente, nos autos dos processos nº 0185101-92.2017.4.02.5151 e nº 0018470-04.2017.4.02.5170 (evento 137 - IncUnijur1 - fls. 11/12 do PDF), apontados como paradigmas, obstando, assim, o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: “primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito” (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. (“Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)”

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais”, *verbis*:

“Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma.”

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstando o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

Melhor sorte não assiste ao autor no tocante a pretensão de reforma do acórdão recorrido, visando ao aproveitamento do tempo como aluno aprendiz na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), referente ao período de janeiro de 1994 a abril de 1995, para fins de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Note-se que o autor, ora recorrente, sustenta que o acórdão impugnado “*negou vigência ao artigo 493 do CPC/2015 ao não permitir o cômputo do tempo de serviço do aluno aprendiz para fins a concessão do benefício previdenciário diverso ao pedido*”. (Evento 137 - IncUnijur1 - fl. 11 do PDF).

Contudo, diversamente de suas alegações, verifica-se que o aresto combatido negou provimento ao recurso do autor, ao fundamento de que o tempo como aluno aprendiz **não restou comprovado**, nos termos da tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização no **Tema 216**. Nesse sentido, assim se manifestou o voto condutor do acórdão impugnado (Evento 126 - RELVOTO1):

“Sobre o alegado tempo de aluno aprendiz, nos documentos anexados como meio de prova (Eventos 1.9, 1.24 e 2.2), não é possível constatar que o autor, enquanto cursou a aprendizagem industrial, na Escola Técnica Pandiá Calógeras, tenha recebido retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais, à conta do orçamento, a título de contraprestação por labor, na execução de bens e serviços destinados a terceiros, conforme disposto na tese firmada no tema 216/TNU:

“Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros” (Pedilef nº 0525048-76.2017.4.05.8100/CE - tema representativo da controvérsia nº 216).

À luz das premissas acima, o recurso do autor deve ser parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

Sob esse aspecto, verifica-se que a discussão trazida no incidente regional demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que inviabiliza o seu prosseguimento, nos termos do artigo 11, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alínea “c” e “d”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

d) a análise do pedido de uniformização regional demandar reexame de matéria de fato;”.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido regional de uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

